

新思維

本處檔號：TS-2606-BL004

來函檔號：

新思維就與規管網約車服務有關的四項附屬法例提交之意見書

提交予：立法會與規管網約車服務有關的 4 項附屬法例小組委員會 2026 年 6 月

執行摘要

新思維支持四項附屬法例，肯定當局落實網約車規管制度，邁向市民、網約車及的士三方共贏的政策目標。新思維提出六項建議：（一）一萬輛許可證限額應定位為起步數字，建立以數據為本的年度檢討及公布機制；（二）運用《規例》第 15 條的揀選機制，優先撥出配額予無障礙車輛；（三）續證最低行程數以每月平均約 30 程為宜，兼顧兼職司機彈性；（四）補充許可證有效期內營運檢視機制的法律基礎；（五）在司機發證要求中引入按罪行等級劃分的性罪行審查；（六）支持現行平台牌照費用水平。

一、總體立場

1.1 新思維一直主張網約車合法化。過去多年，網約車介乎合法與非法之間，市民有需求、平台在營運，卻欠缺保險、司機資格及平台責任的清晰規管，既不安全、也不坦白；本黨多次促請政府正視市民對優質點對點出行的期望，果斷立法、不應再拖，把網約車納入法治軌道，同時推動傳統的士業升級轉型，達致以市民為本的良性競爭。

1.2 四項附屬法例落實《2025 年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》訂定的規管框架，使平台、車輛及司機全面納入發牌制度，意味着本黨多年倡議的方向終獲回應。新思維對此表示歡迎，並支持當局以「先訂立後審議」方式盡快落實規管細節，亦支持第 64 號法律公告訂明的生效時間表：制度應如期於 2026 年 8 月 3 日實施，立法及執行均不應再有拖延。



新思維

本處檔號：TS-2606-BL004

來函檔號：

1.3 正因新思維是這場立法的長期推動者，本黨尤其重視制度能否在落實階段真正體現以民為本的初衷。網約車合法化的目的，是為市民提供更安全、多元的出行選擇，並透過有序競爭推動整體點對點交通服務提升質素，而非鞏固或保障任何一方的行業利益。以下建議，正是本黨為確保這一初衷得到落實而提出。

二、許可證限額：一萬輛應為起步點，建立數據為本的檢討機制

2.1 新思維原則上接受以 10,000 輛作為起步數量，讓全新制度審慎起步、累積真實營運數據後再作調整。惟本黨必須指出，釐定限額的根本依歸，應是市民的實際出行需求及服務質素，而非任何一方的行業利益。當局以「一萬輛車每日約可提供十二萬個行程」推算供應大致足以照顧需求，此推算僅描述供應能力，未有回應市民實際出行需求的規模，亦未計及服務合法化、可靠化後，現時因法規不清而未有使用網約車的市民所釋放的新增需求。

2.2 本黨留意到，限額由運輸署署長根據《道路交通條例》（第 374 章）第 6A 部第 55Q(1)條藉公告指明，程序上具備適時調整的彈性。新思維建議當局善用此彈性，作出以下承諾：

- (a) 建立年度檢討機制，以客觀營運數據作為調整限額的依據，指標應包括平均候車時間、地區覆蓋情況、投訴數字及趨勢，以及長者及殘疾人士的使用情況；
- (b) 每年向立法會及公眾發布點對點交通服務營運數據報告。《道路交通（網約車服務）規例》（下稱《規例》）第 2 部（網約車平台）第 12(2)(c)條已規定持牌平台須備存詳細紀錄，包括平台預約與車輛到達上車地點之間的時距（第 12(2)(c)(iv)節）、投訴及回應所需時間（第 12(2)(c)(v)節）、交通意外（第 12(2)(c)(vi)節）等，當局掌握網約車數據並無技術困難。

本黨並建議，報告不應只涵蓋網約車。網約車合法化的政策目標之一，是透過有序競爭推動包括的士在內的整個點對點交通服務業提升質素。現時

2



香港九龍彌敦道
574-576號和富商業大廈11樓1102B

1102B, 11/F, Wofoo Commercial
Building, 574-576 Nathan Road,
Kowloon, Hong Kong



+852 6662 6130



info@ts.org.hk

新思維

本處檔號：TS-2606-BL004

來函檔號：

政府就的士服務已掌握相關數據，例如交通諮詢委員會每年接獲的的士投訴數字；而網約車數據亦將按《規例》規定備存。本黨認為，當局應將兩個行業的服務數據以同一套指標（如投訴宗數及性質、候車時間、服務拒絕等）並列於同一份報告公開，讓市民及當局可作對等比較，客觀檢視「良性競爭」的成效，使檢討機制真正以市民整體出行體驗為依歸。

2.3 若日後數據顯示運力偏緊（包括因兼職司機比例較高所致），本黨認為應透過上調限額處理，讓服務隨需求成長，而非將一萬視為長期封頂線。

三、分配方法：優先撥出配額予無障礙車輛

3.1 《規例》第3部（網約車車輛）第1分部第15(1)條訂明，署長揀選車輛許可證申請時，可採用抽籤（第15(1)(a)條）、按準則揀選（第15(1)(b)條）或兩者組合（第15(1)(c)條）。其中第15(1)(b)條明文容許署長按指明準則揀選，並可將某數目的許可證撥給某類別的人或某類別的私家車。新思維建議當局運用此條文，在首輪及其後各輪邀請申請時，劃出不少於5%的配額，優先撥予無障礙設計或具備較大上落空間的車輛，餘額以抽籤方式分配，兼顧分配公平與政策導向。

3.2 香港無障礙點對點交通服務長期供應有限，低地台及無障礙運輸選項覆蓋不足。網約車制度若在分配機制中內置無障礙誘因，可填補現時公共交通的缺口，讓最依賴點對點服務的長者、殘疾人士及照顧者切實受惠，亦與政府推動傷健共融及無障礙環境的施政方向一致。

3.3 配套方面，本黨建議當局鼓勵持牌平台為服務長者及殘疾人士的司機提供培訓，在《規例》第12條的備存紀錄要求下，將相關群體的使用情況及體驗納入制度成效評估，並考慮在許可證續期時，將司機完成相關培訓及服務紀錄計入考量。



四、續證最低行程數及營運檢視機制

4.1 新思維支持《規例》第3部第1分部第18(3)(g)條就許可證續期設最低行程次數要求，防止許可證閒置囤積，確保有限配額用得其所。

4.2 本黨亦支持《規例》第24條訂明的許可證失效安排：許可證持有人不再是獲發證私家車的登記車主（第24(b)條），或轉讓、放棄車輛使用權或以其他方式處置該車（第24(c)條），許可證即告失效。此「人車綁定」設計從制度上杜絕許可證轉讓及炒賣空間。本黨一貫反對炒賣牌照，並非著眼於牌照的資產價值，而是因為炒賣會推高營運成本、最終轉嫁予乘客，並使許可證落入投機者而非實際提供服務的司機手中，損害市民可享有的服務供應及質素。

4.3 就門檻水平，參考海外市場兼職網約車司機一般每週完成約20至30個行程的營運水平，新思維建議署長根據第18(9)條指明的次數，以每月平均約30程為宜。此水平足以剔除純粹囤積許可證的情況，同時保留兼職司機的參與空間。網約車服務的政策價值之一，正在於提供彈性就業及靈活運力；門檻訂得過高，將變相排斥兼職司機，削弱繁忙時段的運力調節能力。

4.4 本黨留意到，第18(9)條訂明指明次數由署長藉憲報公告訂定，而第18(10)條訂明該公告不屬附屬法例，即毋須經立法會審議。本黨建議當局在訂定及日後修改指明次數時，公開所採用的考慮準則，並諮詢持份者，確保門檻調整透明。

4.5 當局在小組委員會表示，許可證有效期雖為五年，亦會每年檢視營運數據，未達標便取消有關許可證。本黨支持當局以年度檢視防止許可證閒置，並建議當局清楚交代每年檢視及取消機制的法律基礎及操作安排，例如透過《道路交通條例》第6A部第55U(3)條施加的許可證條件加以落實，並列明檢視準則及申述機會，確保機制於法有據、運作透明，亦保障守規司機的合理預期。

新思維

本處檔號：TS-2606-BL004

來函檔號：

五、司機審查：引入按罪行等級劃分的性罪行要求

5.1 網約車載客服務涉及乘客（包括婦女、長者及未成年人）在私人車廂內的人身安全。新思維留意到現時《規例》第4部（網約車車輛司機）第33(3)(b)條的續證要求僅涵蓋交通相關罪行。本黨建議當局在司機發證及續證要求中，加入性罪行定罪紀錄審查，並按罪行嚴重程度分級處理：

- (a) 曾干犯強姦、非禮、涉及兒童的性罪行等嚴重罪行者，不予發證；
- (b) 曾干犯較輕微罪行者，設定年期限限制（例如定罪後10年內不予發證），年期屆滿後可提出申請。

5.2 分級處理既以乘客安全為首要考慮，亦避免一刀切終身排除所有曾干犯輕微罪行的人士，為更生人士保留重投正當職業的途徑，與政府一貫支持更生的政策方向一致。

六、平台牌照費用

6.1 新思維認為《規例》附表第1部訂明的網約車服務牌照年費（每年1,200,000元）水平合理。持牌平台須具備承擔保險安排、數據系統建設、司機及車輛盡職審查等法定責任的財務及營運實力；以一個可能同時管理數以千計車輛、每日處理大量行程的平台而言，有關費用屬基本門檻，有助確保進場者具備穩定及負責任的營運能力，保障市民及司機權益。

七、其他

7.1 新思維支持第62號法律公告引入的士及網約車合併駕駛測驗。合併測驗有助司機在兩個行業之間流動，便利的士司機升級轉型及新人入行，促進個人化點對點交通服務行業的良性競爭及可持續發展。



新思維

本處檔號：TS-2606-BL004

來函檔號：

7.2 本黨建議當局同步推進配套措施，包括在機場、大型商場及交通樞紐設置網約車上落客點，以及加快充電基礎設施建設，使規管制度與智慧交通及綠色運輸的政策方向銜接。

八、結語

8.1 網約車規管制度的目標，是為市民提供更多元、安全的點對點出行選擇，並透過有序競爭推動整體個人化點對點交通服務業提升質素。新思維期望當局以市民出行體驗為本，落實以數據為本的動態檢討，使一萬個許可證成為改善整體交通服務的起點。

新思維

2026 年 6 月

